



P U T U S A N

Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **RIO MANDAU ALIAS RIO;**
2. Tempat lahir : Membang Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII TD. Bolon Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **IMRAN MAULANA TAMBUNAN ALIAS IMRAN;**
2. Tempat lahir : Panjang Bidang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH. , Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIO MANDAU Alias RIO dan terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN Alias IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan terdakwa I RIO MANDAU Alias RIO dan terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN Alias IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIO MANDAU Alias RIO dan terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN Alias IMRAN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -192/RP.RAP/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa I RIO MANDAU ALIAS RIO bersama Terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN ALIAS IMRAN sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Lk. VII TD Bolon, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN ALIAS IMRAN berada dirumah Sdr. ALDI (Belum Tertangkap) yang berada di Lingk VII Panjang Bidang III, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa II berkata kepada Sdr. ALDI “Ayok CK di “ dan Sdr. ALDI menjawab “Ayo, ini ada uangku dua puluh lima ribu” lalu Terdakwa II langsung menerima uang dari Sdr. ALDI dan pergi menemui Terdakwa I RIO MANDAU Alias RIO ke rumah Terdakwa I yang berada di Lk. VII TD Bolon, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara karena Terdakwa II merupakan anggota kerja (menjual narkotika jenis sabu) dari Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan berkata berkata “Ada BR bang, beli bang” lalu Terdakwa I menjawab “Berapa?” dan Terdakwa II berkata “Inilah yang ada” sambil Terdakwa II memperlihatkan kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I langsung menerima uang tersebut lalu Terdakwa I langsung mengambil sekop dan plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa I yang sebelumnya Terdakwa I peroleh dari Sdr. JONI (Belum Tertangkap) dan Terdakwa I



langsung membagi/memaket ke dalam plastik klip kosong setelah itu Terdakwa I langsung memberikannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menerima 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Terdakwa I untuk selanjutnya Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. ALDI kemudian Terdakwa I juga menjualkan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal masing-masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta Terdakwa I langsung menyimpan uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I menghubungi Sdr. RENDI (Belum Tertangkap) lalu Terdakwa I berkata "*Ada sabu punyaku Bang, ga mau Abang ?*" dan Sdr. RENDI menjawab "*Enggaklah, ada timbangan ku ini, bayarilah*" lalu Terdakwa I berkata "*Gak ada uangku Bang*" dan Sdr. RENDI menjawab "*Kau pakai saja dulu*" lalu Terdakwa berkata "*Iya Bang*" dan Sdr RENDI menjawab "*Besok pagi Aku antar*" dan Terdakwa langsung memutuskan komunikasi.

➤ Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib Sdr. RENDI mendatangi Terdakwa I yang sedang berada dirumahnya lalu Sdr. RENDI langsung menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada Terdakwa I dan Sdr. RENDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa I kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I kembali menjualkan narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I langsung menerima uang tersebut serta laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I membagi/memaket narkoba jenis sabu menjadi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan elektrik lalu Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ke dalam dompet merah milik Terdakwa I lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. RENDI sambil berkata "*Bang, datang abang ke SD, biar pompa kita*" dan Sdr. RENDI menjawab "*Iya*". Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi menuju SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II yang berada di Lk. V,



Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I tiba di SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II dan Terdakwa I melihat Sdr. RENDI sedang duduk di halaman SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II lalu Terdakwa I langsung mendatangi Sdr. RENDI. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Sdr. RENDI “*Sudah lama Bang?*” dan Sdr RENDI menjawab “*Belum* “ sambil Sdr. RENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan Sdr. RENDI lalu Terdakwa II berkata “*Ayo, CK*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menerima uang tersebut dan menyimpan uang tersebut kedalam dompet merah milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I memasukkan ke dalam kaca pirek milik Sdr RENDI dan Sdr. RENDI langsung memasang kaca pirek yang sudah berisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap bong kemudian Terdakwa I, Sdr. RENDI dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO (Masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kualuh Hulu) mendatangi dan berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Sdr. RENDI dan Terdakwa II yang sedang duduk-duduk sehabis menggunakan narkotika jenis sabu namun Sdr. RENDI langsung melarikan diri sehingga saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang sebelumnya Terdakwa I buangkan yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic dari atas tanah disamping Terdakwa I dan Terdakwa II lalu uang tunai sebesar Rp.



235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa I serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral ditemukan dari atas lantai di samping Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku jika Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. JONI dengan maksud untuk diperjualbelikan guna mendapat keuntungan dan Terdakwa II merupakan perantara jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa I jual dengan para pembeli dan Terdakwa II mendapat keuntungan dari Terdakwa I berupa upah dan pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis kemudian saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 0192/05.10102/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat Brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2952/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan Berat Netto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan Berat Brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut



serta dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I RIO MANDAU ALIAS RIO bersama Terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN ALIAS IMRAN sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Areal SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II yang berada di Lk. V, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO (Masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kualuh Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Areal Sekolah yang berada di Panjang Bidang II Lk. V, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli dan pesta Narkotika jenis sabu oleh Sdr. PUNTUNG dan Sdr. ARIF sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat setempat. Selanjutnya saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO tiba di lokasi yang dimaksud kemudian saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di Areal SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II yang berada di Lk. V, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan gerak gerak



mencurigakan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung mendatangi dan berusaha melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk tersebut namun 1 (Satu) orang laki-laki langsung melarikan diri sehingga saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki saja kemudian saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung melakukan interogasi dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa I RIO MANDAU Alias RIO dan Terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN ALIAS IMRAN. Selanjutnya saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang sebelumnya Terdakwa I buang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dari atas tanah disamping Terdakwa I dan Terdakwa II lalu uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa I serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral ditemukan dari atas lantai di samping Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku jika barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung membawa Terdakwa I dan



Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 0192/05.10102/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat Brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2952/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan Berat Netto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan Berat Brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

D A N

Kedua :

Bahwa Terdakwa I RIO MANDAU ALIAS RIO bersama Terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN ALIAS IMRAN sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Areal SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II yang berada di Lk. V, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,** perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I RIO MANDAU ALIAS RIO menghubungi Sdr. RENDI (Belum Tertangkap) lalu Terdakwa I berkata “Ada sabu punyaku Bang, ga mau Abang ?” dan Sdr. RENDI menjawab “Enggaklah, ada timbangan ku ini, bayarilah” lalu Terdakwa I berkata “Gak ada uangku Bang” dan Sdr. RENDI menjawab “Kau pakai saja dulu” lalu Terdakwa berkata “Iya Bang” dan Sdr RENDI menjawab “Besok pagi Aku antar” dan Terdakwa langsung memutuskan komunikasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib Sdr. RENDI mendatangi Terdakwa I RIO MANDAU ALIAS RIO yang sedang berada dirumahnya lalu Sdr. RENDI langsung menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada Terdakwa I dan Sdr. RENDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa I kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I menjualkan narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I langsung menerima uang tersebut serta laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I membagi/memaket narkotika jenis sabu menjadi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan elektrik lalu Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ke dalam dompet merah milik Terdakwa I lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. RENDI sambil berkata “Bang, datang abang ke SD, biar pompa kita” dan Sdr. RENDI menjawab “Iya”. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi menuju SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II yang berada di Lk. V, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I tiba di SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II dan Terdakwa I melihat Sdr. RENDI sedang duduk di halaman SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II lalu Terdakwa I

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



langsung mendatangi Sdr. RENDI. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Sdr. RENDI “*Sudah lama Bang?*” dan Sdr RENDI menjawab “*Belum* “ sambil Sdr. RENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II IMRAN MAULANA TAMBUNAN ALIAS IMRAN mendatangi Terdakwa I dan Sdr. RENDI lalu Terdakwa II berkata “*Ayo, CK*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menerima uang tersebut dan menyimpan uang tersebut kedalam dompet merah milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I memasukkan ke dalam kaca pirek milik Sdr RENDI dan Sdr. RENDI langsung memasang kaca pirek yang sudah berisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap bong kemudian Terdakwa I, Sdr. RENDI dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO (Masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kualuh Hulu) mendatangi dan berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Sdr. RENDI dan Terdakwa II yang sedang duduk-duduk sehabis menggunakan narkotika jenis sabu namun Sdr. RENDI langsung melarikan diri sehingga saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang sebelumnya Terdakwa I buang yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic dari atas tanah disamping Terdakwa I dan Terdakwa II lalu uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa I serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral ditemukan dari atas lantai di samping Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi RAHMAN

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku jika Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. RENDI berada ditempat tersebut sehabis menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian saksi RAHMAN TAHIR bersama THOMAS A. SINAGA dan SUZICO RENOTO langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 0192/05.10102/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat Brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2952/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan Berat Netto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan Berat Brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No .LAB : 2947/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

➤ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



sendiri tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Suzico Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Para Terdakwa milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan dari Para Terdakwa, Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkotika jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di LK. VII TD. BOLON Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan saksi Suzico Renato dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di seputaran Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di lingkungan sekolah, sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Suzico Renato langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi Suzico Renato tiba dilokasi, melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap tempat yang diduga sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.30 Wib saksi dan saksi Suzico Renato melihat ada beberapa orang laki-laki yakni Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sedang berkumpul di Komplek SD Negeri 114576, melihat hal tersebut saksi dan saksi Suzico Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran, yang mana salah seorang dari Para Terdakwa saat akan dilakukan penangkapan ada membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ke atas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan ternyata setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, dan, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Suzico Renato menginterogasi Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran atas kepemilikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengaku bahwa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran yang diperoleh dari Joni (DPO), selanjutnya saksi dan saksi Suzico Renato membawa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Suzico Renato, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Rahman Tahir (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



(satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Para Terdakwa milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan dari Para Terdakwa, Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di LK. VII TD. BOLON Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan saksi Suzico Renato dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di seputaran Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di lingkungan sekolah, sering di jadikan tempat penyalah gunaan narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Rahman Tahir langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi Rahman Tahir tiba dilokasi, melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap tempat yang diduga sering dijadikan sebagai tempat

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.30 Wib saksi dan saksi Rahman Tahir melihat ada beberapa orang laki-laki yakni Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sedang berkumpul di Komplek SD Negeri 114576, melihat hal tersebut saksi dan saksi Rahman Tahir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran, yang mana salah seorang dari Para Terdakwa saat akan dilakukan penangkapan ada membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ke atas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan ternyata setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, dan, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Rahman Tahir menginterogasi Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran atas kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengaku bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran yang diperoleh dari Joni (DPO), selanjutnya saksi dan saksi Rahman Tahir membawa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 0192/05.10102/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 2952/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.2947/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio

- Bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran;
- Bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkotika jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di LK. VII TD. BOLON Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama, dimana sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sudah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran berawal

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli, kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran untuk digunakan bersama-sama, kemudian Para Terdakwa pergi menuju SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki kemudian disana Para Terdakwa bertemu dengan Rendi (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran bersama Rendi (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, tidak lama setelah menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran namun Rendi (DPO) berhasil melarikan diri dan saat itu juga Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic di temukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa dan pihak kepolisian berhasil menemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengaku bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran yang diperoleh dari Joni (DPO), selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran

- Bahwa Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran bersama Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran;

- Bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di LK. VII TD. BOLON Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama, dimana sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sudah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli, kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran untuk digunakan bersama-sama, kemudian Para Terdakwa pergi menuju SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki kemudian disana Para Terdakwa bertemu dengan Rendi (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran bersama Rendi (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, tidak lama setelah menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran namun Rendi (DPO) berhasil melarikan diri dan saat itu juga Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



(satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic di temukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa dan pihak kepolisian berhasil menemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengaku bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran yang diperoleh dari Joni (DPO), selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral;
- Uang tunai sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di LK. VII TD. BOLON Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sudah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran berawal dari informasi yang diperoleh saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di seputaran Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di lingkungan sekolah sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato tiba dilokasi, melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap tempat yang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato melihat Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran dan Rendi (DPO) sedang berkumpul di Komplek SD Negeri 114576, melihat hal tersebut saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran, namun Rendi (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ada membuang 1 (satu) buah dompet

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



kecil warna merah ke atas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan ternyata setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, dan, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa, kemudian saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato menginterogasi Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran atas kepemilikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengaku bahwa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran yang diperoleh dari Joni (DPO), selanjutnya saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato membawa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat



melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 0192/05.10102/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 2952/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, yang ditemukan pada saat

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



Imran pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di LK. VII TD. BOLON Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dimana tujuan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sudah menggunakan narkoba jenis sabu, akan tetapi saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa dari Joni (DPO) dengan cara membeli akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka unsur lain dan selebihnya dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan kesatu primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan kesatu primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan kesatu subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato (Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio di LK. VII TD. Bolon Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dimana tujuan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imran sudah menggunakan narkoba jenis sabu, akan tetapi saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran berawal dari informasi yang diperoleh saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di seputaran Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di lingkungan sekolah sering di jadikan tempat penyalah gunaan narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato tiba dilokasi, melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap tempat yang sering dijadikan sebagai tempat penyalah gunaan narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato melihat Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran dan Rendi (DPO) sedang berkumpul di Komplek SD Negeri 114576, melihat hal tersebut saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran, namun Rendi (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ada membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ke atas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan ternyata setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, dan, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa, kemudian saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato menginterogasi Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran atas kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengaku bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran yang diperoleh dari Joni

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



(DPO), selanjutnya saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato membawa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 0192/05.10102/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 2952/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa saat penangkapan Para Terdakwa yang dibenarkan Para Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram Narkoba jenis sabu positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Para Terdakwa atas

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



keberadaan narkoba jenis sabu yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan pengertian orang yang turut melakukan (medepleger), "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan ", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ditemukan narkoba jenis sabu yakni 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto yang ditemukan dihadapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran pada saat penangkapan diakui diperoleh dari Joni (DPO) dengan cara membeli sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran bersama-sama melakukan perbuatan memiliki narkoba jenis sabu padahal mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidaire kesatu telah terbukti seluruhnya maka dakwaan Kesatu Subsidaire telah terbukti dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa didalam pertimbangan dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk



dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Komplek SD Negeri 114576 Rantau Selamat Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, , uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, ditemukan di atas tanah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di LK. VII TD. BOLON Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedangkan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sudah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran berawal dari informasi yang diperoleh saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di seputaran Panjang Bidang II LK. V Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di lingkungan sekolah sering di jadikan tempat penyalah gunaan narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato tiba dilokasi, melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap tempat yang sering dijadikan sebagai tempat penyalah gunaan narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato melihat Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran dan Rendi (DPO) sedang berkumpul di Komplek SD Negeri 114576, melihat hal tersebut saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran, namun Rendi (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ada membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ke atas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan ternyata setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, dan, uang tunai sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan dari dalam kantong celana Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral tersebut ditemukan dari atas lantai di samping Para Terdakwa, kemudian saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato menginterogasi Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran atas kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio



bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengaku bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran yang diperoleh dari Joni (DPO), selanjutnya saksi Rahman Tahir dan saksi Suzico Renato membawa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 0192/05.10102/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 2952/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.2947/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan dalam diri Para Terdakwa yakni 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal



putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto pada saat penangkapan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sudah menggunakan narkoba jenis sabu dan hal ini sejalan dengan hasil tes urine Para Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba padahal Para Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Para Terdakwa juga adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan pengertian orang yang turut melakukan (medepleger), "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan ", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran ditemukan narkoba jenis sabu yakni 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek



bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,34 gram bruto yang ditemukan dihadapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran pada saat penangkapan diakui diperoleh dari Joni (DPO) dengan cara membeli dimana tujuan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.2947/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio bersama Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa I. Rio Mandau Alias Rio dan Terdakwa II. Imran Maulana Tambunan Alias Imran bersama-sama melakukan perbuatan memiliki narkoba jenis sabu padahal mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan



pembenar, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan sarana yang digunakan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan oleh karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rio Mandau Alias Rio** dan Terdakwa II. **Imran Maulana Tambunan Alias Imran** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Rio Mandau Alias Rio** dan Terdakwa II. **Imran Maulana Tambunan Alias Imran** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap



6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2023/PN Rap